

قانون العقوبات المسموع العام

النظرية العامة للجريمة

١٠٠ إلى ٤٤

١١٥ إلى ٥٥

١٤٦ إلى ١٤

١٩٢ إلى ١٦١

٢٧٥ إلى ٤٠٦

٤٠٨ إلى ٢٩٨

القانون العقوبات وكيفية فرع من فروع القانون الجنائي

القانون الجنائي: مجموعة القواعد التي تنسبها الدولة لتنظيم مقها في العقاب
للقانون الإجرائيات الجنائية ينفل قانون العقوبات من حالة السكون إلى حالة الحركة.

مبادئ قانون العقوبات:

- 1- **مبدأ عام:** يعض المبادئ والأحكام العامة التي تخضع لكل الجرائم والجرائم على اختلاف أنواعها.
- 2- **مبدأ خاص:** يعض القواعد التي تصدر الأركان الخاصة بكل جريمة على حدة والجرائم المقررة لها.
- 3- **تعريف الجريمة:** هي كل سلوك إنساني يعاقب عليه قانون العقوبات فالسلوك لا يعد جريمة إلا إذا قرر له قانون العقوبات جزاء جنائي.

مكونات العقاب في الجريمة:

أ- الجريمة سلوك: - شرط يمتثل الجنائي المادي للجريمة / السلوك قد يكون سلوك إيجابي أو سلبي.

ب- الجريمة سلوك غير مشروع: ويقرر هانص جنائي في قانون العقوبات أو في القوانين المكمل له
ج- **أنه لا تكون الجريمة صادرة عنه إرادة إجرامية:** صادره عنه إنسان تتوافر في أهلية المسألة الجنائية
د- **الجريمة سلوك مقرر له القانون جزاء جنائي:** أي لا بد من عقاب في القانون

الجريمة السلوكية سلوك صادره عنه إرادة إجرامية: صادرة عنه إنسان تتوافر فيه

أهلية المسألة الجنائية وكان في إتيانه للسلوك ما يستوجب عقابه عليه

الذات الجنائي قد يتخذ صورتان:

أ- **القصد الجنائي (جريمة العمد):** اتجاه الإرادة للسلوك وللنتيجة المترتبة عليه
ب- **الخطأ (الجريمة الخمر عمد):** اتجاه الإرادة للسلوك دون النتيجة

الدركان العامة التي يجب توافرها في كل جريمة: (السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية)

الجنائيات: هي الجرائم المعاقب عليها: [الاعتداء - السجن المؤبد - السجن المشدد / السجن]

والجنح: هي الجرائم المعاقب عليها: [الحبس - الغرامة التي يزيد حدها الأقصى عنه ١٠ جنيه]

المخالفة: هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد حدها الأقصى عنه ١٠ جنيه.

أهمية التقسيم الثلاثي: لأنه يعضه أكام قانون العقوبات لا يطبق إلا على الجنائيات

أول الجنح والجنائيات مثلها كما والشروع للجنائيات والجنح فقط، مع نظام وقف العقوبة

في الجنائيات والجنح، تسقط العقوبة في الجنائية بمعنى سنة والعدام بمعنى ٣ سنة

تسقط العقوبة في الجنح بمعنى سنوات، تسقط العقوبة في المخالفة بمعنى سنين

الصعوبات التي تعترض فهم التفسير الثلاثي

- أولاً: في حالة تخفيف العقوبة: في العقوبة جنائية والقاضي حكم بعقوب جنحة (يحدث في الشبهة 1 - عذر قاضي مخفف يلزم القاضي وتخفيف العقاب مثله، فهو السبب 2 - ظروف قضائي مخفف يجيز للقاضي تخفيف العقاب 3 - الجريمة تظل جنائية رغم توقيع عقوبة جنحة لأنه الأعذار والظروف المخففة تتعلق بمفهوم الجنائي ثانياً: في حالة تشديد العقوبة: [العقوبة جنحة والقاضي حكم بعقوبة جنائية] وجود ظرف مشدد للعقاب مثل { العود / الإكراه وهتك العرض في السرقة } - الظروف المشددة أنواع: 1 - ظروف توجب التشديد { الإكراه وهتك العرض في السرقة } 2 - ظروف تجيز التشديد { العود }

أسباب التشديد الوجوبية تحول الجنحة إلى جنائية

الجريمة السياسية: هو العمل الذي يرمى به المجرم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة إلى تغيير الوضع

السياسي القائم في الدولة.

معايير تمييز الجريمة السياسية: [أ] معيار الموضوعي أو مادي: وهو أنه محل العدوان يكون

منه الحقوق السياسية الخاصة أو العامة مثله كإجرام المصلحة بأمن الدولة الخارج أو الداخلي

موقف هذا المعيار لا يعتبر جريمة سياسية فحفظ أحر الناخبين لمنعه من الانتخاب

أو قتل رئيس دولة بهدف تعديل نظام حكم.

مبدأ سرعية الجرائم والعقوبات {الركن الشرعي} : معناه أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصه ولا يجوز للقاضي أن يوقع عقوبة أكثر من النص المنصوص عليه في القانون ولا ينقصه في المقدار عند الحد المنصوص عليه في القانون.

هذه أهمية هذا المبدأ: نقرأ أي أنه القانون الجنائي فيه إعتدال، على حقوق الأفراد وفيه قيود وضوابط على حرية الأفراد فهذه الضوابط لابد أن تكون القيود المفروضة عليها مفروضة بعه قانوني محدد فلا يمكن أن يملك لأي شخص أن يحد منه كأنه يفرضه صوره على الأفراد أو قيود على بله الأمر هو الصمد القانوني الذي صدر من السلطة التشريعية

هناك أساس هذا المبدأ: العملية الحريات الفردية لا فوار، لحماية المصلحة العامة

ملح مبدأ الشرعية انكاس مبدأ الفصل بين السلطات

القيمة الدستورية لمبدأ شرعية الجرائم: نص الدستور المصري على ان لا جريمة ولا عقاب الا بنص قانون ولا توقع عقوبة الا على طريقه مكم قضائي.

→ البستقادات الموجهة لبدء الشريعة! لا جعل العرائس في مستوى واحد

كما يقال هذا المبدأ في الكثير من الأمور من قواعد الأخلاق من فضيلة الدين في الإسلام
غير المتزوجين عقابه ١١ جالسه والقانونه ألت عنه هذا

في كتابي عبد الشريعة الجوانب المعنوية :-

أ) حصرت نتائج التجويد والعقاب في النصوص الجزائية. هي المصادر قانون العقوبات وعلى نواته

٢٤ مصادر مباشرة: [المستور] / المدونة القانونية {قانون مقبول} / القوانين الخاصة / القوانين بالقوانين

الذواصر الصادرة في حالات الطوارئ من راضية الجمهورية / اللوائح { اللوائح : لا ونفع لا وانح للمحافظة على الأمن العام والامن

ب) مصادر غير مباشرة: { الخزائن الإدارية / الاتفاقيات والعهود الدولية } لا دور للعرف هنا

هو كل القاع في الوضوء معرب بطبعه انما طبقة القانون في الوضوء

الزمن والقاعدة العامة أنه القانون الأجنبي لا يعتبر مصدراً لقانونه العقوباتي ومع ذلك من الممكن

في بعض الأحيان أنه القاضى يتوقف في الفصل في الدعوى المنظورة أمامه على الفصل في مناله

أُضْرَى عَلَى أَنَّهُ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ الْأُخْرَى خَاصَّةً لِلْقَانُونِ الذَّيْنِي مَثَلُهُ

في مبدأ الشخصية: يعاقب ^{٧٠} ص

١) تفسير نصوص قانون العقوبات:

أ) تفسير تشريعي: صدر عنه السلطة التشريعية.

ب) تفسير قضائي: صادر عنه سلطة قضائية.

ج) تفسير فقهي: صادر منه كتاب وفتاوى القانون الجنائي.

د) مبادئ النصوص: لا ينفخ في اللغة التي كتب بها القانون في مضمونه النص.

هـ) الغرض من النص.

و القياس في النصوص الجنائية: بما أنه في القانون الجنائي جرائم للمتزوجة ولم تكن

عنه غير المتزوجة إذا فلا يجوز القياس في النصوص الجنائية.

ز القياس غير جائز في التجريم والعقاب ولكنه أما في أسباب الإباحة وموانع

المسؤولية العقاب جائز.

٢) الشك في تفسير قانون العقوبات:

الشك دائماً يفسر لصالح المتهم.

معلومة مهمة في حالة التحقيق للجسم الإبداعي أما النيابة يفسر الشك ضد المتهم دائماً وفي حالة

التحقيق الإلتزامي أما المحكمة يفسر الشك كما لصالح المتهم.

”نطاق تطبيق قانون العقوبات“

المطلوب الأول: تطبيق قانون العقوبات منه حيث المكان

أ) مبدأ اقلية قانون العقوبات: تطبيق قانون العقوبات المصري على كل من

كان داخل الدولة المصرية سواء كان مصري الجنسية أو أجنبي الجنسية

ب) نتائج تطبيق قانون العقوبات المصري على كل من كان داخل أراضيه (إيجابيه)

ج) عدم تطبيق قانون العقوبات المصري على من كان موجوداً خارج الأراضي المصرية

حتى ولو كان مصري الجنسية (عقوبة)

د) أساس المبدأ: مظهر من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها

هـ) تطبيق مبدأ الإقليم: ١- تحديد المقهور بإقليم الدولة ٢- تحديد مكان وقوع الجريمة

ز توزيع إقليم الدولة: أ) للإقليم الأرضي ٢) للإقليم المائي ٣) وتم تحديد مدى البحر

الإقليم منه مصر عام ١٩٥٨ م بأثنى عشر ميلاً ٤) للإقليم الجوي.

١- امتداد اقليم الدولة :-

أول السفينة :- أي جريمة تقع على متن سفينة يطبق عليها قانون

دولة السفينة (قانون الجنسية) وليس قانون المكان الذي وقع فيه الجريمة ^{المفوضية} والسفينة هنا تكون السفينة الحربية والسفن الملا للدولة لكنها ليست حربية .

أما السفن الخاصة :- الأصل أنه يطبق عليها قانون دولة السفينة ما عدا حالات استثنائية ينطبق فيها ~~قانون دولة المكان~~ ^{قانون دولة المكان} .

أ) إذا تجاوزت آثار الجريمة حدود السفينة .

ب) كصاحب الجريمة المرتكب على متن السفينة الخاصة بأمن وسلامة الدولة التي بها

ج) طلب قبطان السفينة تدخل السلطات المحلية ، { ضرورة مكافحة الإحتجار غير المشروع

ثانياً: الطائرات :- مثل السفن

الحالات الاستثنائية للطائرات الخاصة التي تجعل يطبق عليها قانون الدولة الموجود بها :-

أ) إذا تجاوزت آثار الجريمة حدود الطائرة ، أي إذا كانه الجاني أو المصنف عليه ^{مصرياً} مصرياً

ب) إذا هبطت الطائرة في الإقليم المصري بعد ما اقترفت جريمة وهي تحلق فوقه (الذرافق) المصرية

أي كانت جنسية الطائرة ينعقد القصاص للقانون المصري

ثالثاً: تحديد مكان وقوع الجريمة :- تحسب الجريمة وقعت في الإقليم المصري في الحالات

أ) إذا تحقق الركن المادي كاملاً في الإقليم المصري أي أنه يرتكب الجاني نشاطه الإجرامي

في الإقليم المصري بينما تتحقق النتيجة في دولة أخرى ،

ب) أنه يرتكب الجاني نشاطه الإجرامي خارج الإقليم المصري بينما تتحقق النتيجة داخل الإقليم المصري

ج) متى تحقق الآثار المباشرة للفعل التي تتكون منها الحلقات لسببية بين الفعل والنتيجة

فهيما ترتبط بالاشتراف فينظر اليه على أنه فعل تابع للفعل الأصلي الأصلي

٢- صور خاصة المكان وقوع الجريمة :-

أ) اللجوء :- هو البقاء في تنفيذ فعل إذا وقف أو طاب أثره بسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه

لأهمية للمكان الذي كانه يتنفي الجاني وقوع الجريمة فيه ومنه تقا يعاقب منه المكان

الذي صدر منه السلوك

ب) الجريمة المستمرة :- إخفاء ، إشباء ، سرقة وانتقال بها إلى آخر مكان إقليم

ينعقد الاقتصاص للدولة تنقل فيها

ج) الجريمة المركبة :- مثل جرائم النصب وهي الوسائل الإحتيالية والاستغلال ^{الاستغلال} على المال

تخضع الجريمة إلى القانون المصري إذا وقعت أي منه هذه الذرائع في مصر سواء

الوسائل الإحتيالية أو الاستغلال على المال

١٠ مبريعة للاعتياد: مثل الاعتياد على ممارسة العارة والفجور
يكتف قانون العقوبات من فعل واحد في مصر بإضافته إلى الأفعال التي وقعت في الخارج
والتي هي المصنوعة الإقليمية في تغيير نطاق تطبيق قانون العقوبات المصرية **طالبت**
أولاً: تنص المادة الأولى منه على أنه أحكام هذا القانون تسري على كل من ارتكب
داخل الأراضي المصرية سواء كان مصري أو أجنبي
الثانية: تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأجنبي الذي ذكرهم [كل من ارتكب
قسط خارج الأراضي المصرية يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في مصر //
أن يكون الجاني في الخارج شريكاً في جريمة وقعت بعضها في مصر]

١١ مبدأ

١١ مبدأ عينية قانون العقوبات: تطبيق القانون الجنائي للدولة المصرية على جرائم
بعضها حتى وإن كان من ارتكب الجريمة أجنبي حتى وإن ارتكب الجريمة
خارج الأراضي المصرية.

١٢ مالات الأرض بمبدأ العينية في ظل القانون المصري:

أي في ملات الجنايات المظهرة بأمن الدولة سواء كان جومر أو بر مصر
مثل مصولة تغيير نظام الحكم بالقوة.

أي الجنايات المتعلقة بتقليد أعضاء راس الجمهورية أو الأفعال الرسمية في الدولة
والجرائم المتعلقة بتقليد العملات أو استعمال عملات مزورة أو مزيفة أو تقليدها

١٣ مبدأ الشخصية: تطبيق القانون المصري على كل من كان له أصل
الجنسية المصرية سواء كان جومر أو أما خارج مصر

شروط تطبيق مبدأ الشخصية: أن يكون الجاني حاملاً للجنسية المصرية وقت ارتكاب الجريمة /
أن تكون الجريمة المرتكبة في الخارج جنائية أو جنحة وفقاً للقانون المصري /

أن يكون الفعل الذي ارتكبه في الخارج معاقب عليه في قانون البلد الذي فيه

١٤ عودة الجاني إلى الإقليم المصري

١٥ مبدأ العالمية: أن كل دولة لها الحق أن تتخضع لسلطانها كل جريمة ينص عليها قانون
عقوباتها بغض النظر عن مكان ارتكابها أو شخص مرتكب الجريمة

١٦ ملاحظة: فكرة التضامن بين الدول ومكافحة الإجرام وتجنب الفلات المجرمين من العقاب

فيور إقامة الدعوى الجنائية على فعل أو جريمة في الخارج

القيد الأول: نطاق القيدية

أ) الجرائم والأفعال المرتكبة في الخارج تشمل حالات للاستضافة في الخارج كفعل أصل أو شريك في جريمة وقعت كلها أو بعضها في مصر

ب) ارتكاب مصر في الخارج للجرائم المنارة إليها طبقاً لمبدأ الشخصية

ج) ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية عقوبات في الخارج بالتطبيق لمبدأ عينية القانون العقوبات

القيد الثاني: سلطة إقامة الدعوى الجنائية

أ) إقامة الدعوى الجنائية لنقض الخطة في إقامتها

مدى تطبيق القانون الأجنبي وأثر الحكم الصادر منه محكمة أجنبية

مورد تطبيق القانون الأجنبي

أ) أنه يطبق القانون الأجنبي بالنسبة لتكليف الجريمة أو العقوبة

ب) أنه يطبق القانون الأجنبي بصفة جزائية مع تطبيق القانون الوطني

ج) أنه يراعى القاضي الوطني عند تطبيق القانون الوطني بعض أحكام القانون الأجنبي

د) أنه يكون توفراً أو إكراهاً كونه الجريمة متوقفاً على قاعدة غير عقابية ينص عليها القانون الأجنبي

أثر الحكم الصادر منه محكمة أجنبية

أ) يشترط لتطبيق القانون الجديد الإصالح للمتهم بثلاث شروط

ب) أنه يكون القانون الجديد الإصالح للمتهم

ج) ألا يكون مصرحاً نهائياً في الدعوى الجنائية

تطبيق قانون العقوبات منه صير النشطاء

المبدأ العام هو مساواة الكافة أمام القانون الاستثناء

ولكن حال وظائف مثل: أ) رئيس الدولة ، ب) أعضاء مجلس الشعب ، ج) الوزراء

د) رؤساء الدول الأجنبية ، هـ) وزراء الخارجية ~~الخط~~ الجانب

و) المبعوثون السياسيون ، ز) القوات العسكرية الأجنبية

المبادئ العامة في الإباحة

ما هي أسباب الإباحة؟

هي الأسباب التي إن توافرت يصير الفعل مباحاً رغم تجريمه

أساس الإباحة: نص القانون

تقسيم أسباب الإباحة: أ) أسباب عامة: وهي تشمل جميع الجرائم

ب) أسباب خاصة: تشمل جرائم بعينها دون غيرها

طبيعة أسباب الإباحة: أسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية وليست شخصية

أي ينظر فيه للفعل ولا ينظر فيها للشخص المرتكب الذي متى ولو كانه يجوز به

العمل بالإباحة: أنه يقوم الشخص بارتكاب فعل وهو يعتقد بأنه القانوني يعاقب عليه

بينما يكون هناك سبب من أسباب الإباحة يجعله

مطلقاً أي يرتكب الشخص جريمة قتل وهو في حالة دفاع شرعي

الغلط في الإباحة: على العكس من العمل من الإباحة. يعتقد فيه الشخص أنه في حالة دفاع شرعي وهو

تجاوز الإباحة: إذا عند ما تكمن في حالة دفاع شرعي وتقوم الفرضية معه في عمله مجز

أثار الإباحة: إذا توافر سبب من أسباب الإباحة يصير الفعل مشروعاً يعفيه استثنائياً

التعريف بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية وموانع العقاب:

الثلثة يتناهن مع بعضهم البعض في الأثر النهائي (عدم توقيع عقوبة)

لأنه سبب كلاً منها مختلف: م) سبب الإباحة: موضوعي إذا صار الفعل مباحاً

ن) موانع المسؤولية: مثل السن، فعل مجرم نظراً لأنه توافر منه مانع من موانع المسؤولية

د) موانع العقاب: يقتضي توافر عدم أسباب الإباحة، وفعله مجرم، وليس عند مانع من موانع المسؤولية

ومع ذلك مصلحة المجتمع وجدة مع عدم عقابه

مطلب: قدم شخص لموظف رشوة وقد ذهب واعترف أنه قدم رشوة للموظف

هذه جريمة يعاقب عليها القانون ولأنه توافر في حق الرأشي مانع للعقاب سبب

استراخه على رشوته للموظف وتقديم التسجيلات والأدلة للشبهة

هذا المانع وجد لتفويض الموظف أنه في أي وقت من الممكن للرأشي الغدر بالموظف

من بخر إتمام العملية، وهذا مصلحة المجتمع

شروط استعمال الحق كسب للإباحة:

أ) لا بد من وقوع الحق انه يكون الحق ثابت بنص في القانون

ب) التزام صدور الحق: استعمال الحق بطريقة لا يتجاوز فيها حدود حق

ج) انه يكون الفعل النحار تركه ممنوع: انه لا يكون مجرماً لا يعاقب عليه القانون

حق التنديد التأديبي: يتقرر الحق في تلك التاديب في الشريعة الإسلامية بصفة يستعان به

في الحالات التي لم يرد فيها نص من حق الزور في تأديب زوجته

وسائل التأديب: لا يبرح حق التأديب إلا أفعال الضرب الخفيف أو الزجر الخفيف

فكأنه استنفاد كافة الوسائل الأخرى

غاية التأديب: الإصلاح ومعالجة نشوؤها

حق تأديب الأب ومنه مفهوم للأولاد القصر: تقر الشريعة الإسلامية حق تأديب

الأولاد لكل من يلتزمه بالرعاية قانوناً أو اتفاقاً

شروط تأديب الصغير: أن وقع هذا التأديب من ذي حق سوى سواه أهليه أو عرقيه

ب) انه يكون القصر من التأديب تحقيق الغرض المراد من الإباحة، أي انه يقع من الصغير ما يوجب التأديب

ج) التناسب بين التأديب وموجبه

حق مباشرة الأعمال الطبية: العمل الطبي هو كل عمل يأتيه طبيب أو شخص مرفعه له بمزاولة

مهنة الطب بقصد العلاج من مرضه أو التخفيف من حدته أو الوقاية منه

مسائل الإباحة: تقضي مزاولة الأعمال الطبية قيام الطبيب بأعمال فمعه صمو المريض الذي قد

يخضع إلى عورته ووضعه الأدوية وإعطائه بعض الجراح المفردة وأجراء عمليات جراحية

شروط إباحة الأعمال الطبية: أ) الترضيه القانوني بمزاولة مهنة الطب، أي رضاه المريض بالعلاج

وهذا الشرط يشترط في طائفة من الحالات، إذا كان هناك خطر جسيم ولا يمكن الظروف تسمح بأخذ رضائه، إذا كان

التدخل الطبي ليس استعمالاً للحق، ولكنه أراء للواجب المفروضه عليه بمقتضى قاعدة قانونية

ب) قصد العلاج

الخطأ الطبي: ارتكاب الطبيب خطأ عند ممارسة الأعمال الطبية، أصاب المصطفى عليه بهذا تعينه

مسؤولته عن هذا الخطأ

أنواع الخطأ: أ) خطأ فني: هو ما يصدر عن الطبيب متعلقاً بأصول الطب والجراحة مثل أنه يتروك الجراح

سواء أبنى من الأدوات داخل بطن المريض

ب) الخطأ المادي: انحراف الطبيب عن السلوك المعتاد للرجل العادي بصرف النظر عن مهاراته في التخصص

مثل تقديره الطبيب عمله بسلام غير محقق

استعمال السلطة

١- التعريف باستعمال السلطة كإحدى أسباب الإيذاء: إباحة الأفعال التي يقوم بها

الموظفون العموميون من تنفيذ نصوص القانون و أوامر الرؤساء

٢- تعريف الموظف العام: هو شخص يعمل في القطاع العام ويشمل ذلك الموظفين في الحكومات والمنظمات

العامّة وعموماً يكون عمله مرتبط بخدمة الجمهور وتنفيذ السياسات العامة

٣- حكم غير الموظف العام: لا يستفاد من ممارسة السلطة كسبب لإباحة الجرائم

٤- مفهوم الجنائي للموظف العام: هو كل شخص يباشر طبقاً للقانون جزاء من اختصاصات الدولة

٥- العمل القانوني: هو عمل الموظف قانوناً، إذ أنه مطابقاً للقانون

٦- طائفة يكون عمل الموظف قانوني فيها:

أ) إذا كان العمل تنفيذياً لأمره القانوني ولاكن بشرط: (أ) أن يكون العمل داخل في اختصاصاته

ب) أن يكون الفعل محققاً للهدف الذي من أجله منح القانون سلطة مباشرة

ج) إذا كان الفعل تنفيذياً لأمر رئيسه وجب: (أ) إباحته (ب) أن يكون الأمر مختصاً قانوناً بأحد الأركان

د) أن يكون الموظف العام الذي الأمر مختصاً هو الذي بتنفيذه (أ) أن يضر في الشكل الخاص به والذي يتطلبه القانون لصحته.

العمل غير القانوني

أولاً حالة ارتكاب الموظف فعلاً يعتقد أنه من اختصاصه

ثانياً حالة تنفيذ الموظف أمر رئيسه اعتقد أنه إباحته وإجابة عليه

١- الشروط المطلوبة لإعفاء الموظف من المسؤولية الجنائية

أ) أن يكون الموظف حسن النية في عمله وحسن النية ينفي القصر الجنائي

ب) أن يشب الموظف أنظم يرتكب العمل إلا بعد التثبت والتحرى

رضاء المعلن عليه

١- شروط صحة الرضاء كسبب للإباحة:

أ) أن يكون الرضاء صادر عن صاحب الحق (أ) أن يكون صاحب الحق متمتعاً بأهلية التصرف

ب) أن يكون الرضاء صادر عن إرادة صحيحة

ج) أن يكون الرضاء سابقاً أو معاصراً للسلوك

1- ما هو الدفاع الشرعي؟ استعمال القوة اللازمة لصد الاعتداء أو خطر غير مشروع يقع على النفس أو المال.

2- شروط الدفاع الشرعي: أ) خطر الاعتداء وشروطه، ب) فعل الدفاع وشروطه.

3- خطر الاعتداء وشروطه:

معنى الاعتداء: أنه يكون هناك ضرر مادي على حق يحميه قانون العقوبات بحيث لو ترك المعتدي وشأنه لوقعت الجريمة.

شروط الاعتداء: أ) أن يكون هناك خطر غير مشروع، ب) أن يكون الخطر حالاً أو وشيك الوقوع.

كما أن يكون الخطر يهدد بأذى جسيمه ضد النفس أو ضد المال مما يهدد القانون.

4- امتناع الدفاع الشرعي عند فعل الضبط:

محصلاً من صراحة قانوننا فإنه لا يكون مشروعاً ويمنع الدفاع الشرعي منه.

5- فعل الدفاع وشروطه:

فعل الدفاع: هو ذلك الفعل الذي يقع منه الشخص المدافع والذي يحول له القانون رد الاعتداء.

شروطه: أ) لزوم الدفاع: أي لم يكن أمام المدافع في حالة الدفاع الشرع إلا رد الاعتداء.

ب) بالقوى اللازمة: أي لا يمكن له المدافع وسيلة أخرى.

6- انقضاء حق الدفاع بزوال الخطر سواء أتم الجريمة أو وقف عند حد المشروع فبأنه العقد في الدفاع الشرعي يزول.

7- عدم استطاعة العرب: أ) إذا كانت العرب لا يثبتون من الشخص ولا يعطون من كرامته أمام الناس.

مثل العرب من مجنون أو معتوه أو كراة: فإنه هذا لا يبرر له الدفاع الشرعي.

8) إذا كانت الاعتداء والخطر وقع من شخص مكلف والعرب هنا يعطون من قدر الشخص وكرامته أمام الناس.

فكما فيها يجوز الدفاع الشرعي.

9) تناسب الاعتداء مع بسامة الاعتداء: معناه بأنه فعل المدافع لا ينبغي إلا يخرج عن القوة.

اللازمة لرد هذا الاعتداء.

10) حسن النية: يقصد به رد العدوان وليس الانتقام.

حالات القتل العمد دفاعاً عن النفس: لا يجوز أنه يبع القتل العمد إلى إذا كان المقصود به:

أ) انتقاماً إنسانياً: أي أتيانه إمراً كرهاً أو هتك عرضه بالقوة.

ب) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

أصول القتل دفاعاً عن المال: أي طاعة جرائم الحريق العمد: أي السرقات التي تحدث من الجانيات.

ب) الرخول لليل في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته: أي فعل يتخوف أن يحدث منه الموت.

أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

١- التسليم بجحالة الدفاع: كأنه يعترف المتهم بأنه ارتكب الجريمة دفاعاً عنه نفسه وماله أو نفس غيره وماله حال عدم هذا الغير

٢- إصابتها الفعل: حق غير المتعدي ولذلك فـ ٢ ورتابته :-

٣- إصابتها حق الغير دون عمد :-

وهو إصابتها المدافع بنفسه غير المتعدي وهو يعتقد أنه المتعدي

٤- حكم القانون: هو واحد في الحقيقة وهو إصابة فعل المدافع طالما لم يضر عن حفظه

٥- حكم القانون: هنا يسأل عنه فعله هنا مسئولية غير محصية

٦- إصابتها حق الغير من عمد: هو إتيان المدافع إلى المعاصاة بحق الغير التي يستطيع إثباته فعل الدفاع

مثل أنه يستخدم زفيره معاوله للغير لتجنيده سلاحة لاستخدامه في الدفاع

٧- حكم القانون: لا تبسح الدفاع الشرعي إلا بجحالة الضرورة إذا توافرت شروطها ومدة العمل تكون للخطر جسيماً ومهدداً للنفس

تجاوز حدود الدفاع الشرعي

١- تجاوز المصلحة :-

تعريف الركن المادي: ما يدخل في بناء القانون من عناصر مادية ملموسة يمكن إدراكها بالحواس. مثل: إتيان سلوك أو التصنع عنه فعل ينسب في ارتكابه روح إنسانية من عناصره: سلوك كنتيجة فعلية سببية

السلوك الإجرامي: مبدأ لا جرمية دون سلوك إنساني مقصود

مفهوم السلوك: سلوك يتحقق في العالم الخارجي له مظهر مادي مظهره المادية الملموسة عناصر السلوك: إرادة إجرامية: هو الحركة العقلية التي تدفعه إلى العالم الخارجي (إرادة إنسانية) وتنتهي بالفعل به مبدئ: الإصرار عند الحركة العقلية بواسطة الإرادة (الإصرار)

العلة الإرادية: يجب أن يكون الفعل إرادياً ولا يمكن أن يكون الفعل مادياً

البداهة: هو اجسام تتخلف من إتيان فعل إجرامي معينة متى كان هناك واجب قانوني يلزم الشخص بفعل الفعل وكان في استطاعته القيام به

جرائم الإصرار الجسيمة وجرائم الإصرار ذات النتيجة:

أضلع للجرائم العنصرية البسيطة: عدم الإصرار عن جرائم أمن الدولة منه جريمة الخارج منه كإصرار على ارتكابها ولم يلجأ إلى إصرار إلى إصرار السلطات المختصة

النتيجة: جرائم بداهة ذات نتيجة: تشمل على نتيجة إجرامية ينتج عنها إصرار وهو إصرار اعتقده نتيجة إجرامية وهذه أمنه إصرار الإصرار الإصرار وليدها

عناصر الإصرار: (أ) الإصرار عن القيام بفعل إجرامي معين ما يكفي وجود واجب قانوني يلزم بإفراغ الفعل كما استطاعته القيام به

النتيجة الإجرامية: نوعاً ما

أحداث تغير في العالم الخارجي يعتد به القانون

النتيجة المادية: الأمر الذي يحدث منه جرم النشاط في الخارج برابطة السببية

النتيجة المادية لبسطة لأزمه في كل الجرائم

النتيجة القانونية: هي العنصرية على المصلحة أو الحق التي يحميها القانون

هذه النتيجة لأزمة في جميع الجرائم

علاقة السببية: هي العلاقة الفاعلة بين السلوك والنتيجة

معيار السببية: في حالة تعدد الأسباب التي تؤدي إلى النتيجة

أولاً: نظرية السببية المباشرة (نظرية السبب الأقوى أو الفعال):

إليه إذا تعدد الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة فأخذ بالسبب الأقوى وتوخذ إليه

النتيجة لأنه السبب الأقوى الذي يؤدي إلى النتيجة

ولأنه مجزئ هذه النظرية على إذا كان هناك تعدد للأسباب **للقوة** لذات القوة

ثانياً: نظرية تعدد الأسباب: - أنه الأسباب المؤدية إلى النتيجة تتعادل وتتعاون من حيث القوة

ومن حيث إحداث النتيجة وبالتالي تؤدي إلى النتيجة **ولأنه**

ولأنه تنسب النتيجة إلى السبب الأول الذي كان سبب في تسلسل الأحداث الأخرى

التي أدت إلى النتيجة.

استنتاجات: (أ) توسع دائرة الجرائم في دائرة الفقه الجنائي، في التناقض بغيره نقول أنه

كل الأسباب تتساوى في إحداث النتيجة ولأنه تستند النتيجة إلى سبب من هذه الأسباب

ثالثاً: نظرية السببية الملائمة: - أنه نحن ننظر إلى الأسباب التي تؤدي إلى النتيجة

- إذا كان السبب موضوعياً وفوقياً إلى النتيجة في الظروف العادية ويفقد المجرم العادي للأمر

فأتنسب النتيجة إلى هذا السبب الموضوعي

- أما إذا كان هناك أسباب معها هذا السبب الموضوعي [أسباب غير مالوفة] فحينئذ تنقطع علاقته

السببي سواء كان سابقاً أو لاحقاً أو صاحبه في هذا السبب الموضوعي

في هذا الحال إذا كانت الأسباب غير مالوفة فتقطع علاقة السببية وتنسب النتيجة إلى السبب غير المالوف

- إذا في حالة وجود سبب موضوعي وأسباب **غير** مالوفة وفقاً للظروف العادية للأمر تستند النتيجة

إلى السبب الموضوعي الذي أدى إليه

- وفي حالة تعدد الأسباب غير المالوفة تنقطع علاقة السببية بين السبب الموضوعي

والنتيجة التي حدثت وتنسب النتيجة إلى السبب غير المالوف أو غير المتوقع

ويأخذ نظام القضاء المعرفي بنظرية السببية الملائمة

تقسيم الجرائم المتعلقة بالركن المادي للجريمة

الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة

1- **الجريمة الوقتية** : هي تلك الجريمة التي تتركب نشاطاً وحيداً ونتيجياً في آن واحد

مثل جريمة القتل أو السرقة

2- **الجريمة المستمرة** : هي جريمة يستمر النشاط الإجرامي بها للجاني بتدخل بإرادته تدخل مستمراً في نشاطه الإجرامي فيجعل النشاط مستمراً بإرادة الجاني إلى أن ينتهي هذا النشاط بإرادة الجاني أيضاً أو ضبطه متلباً بالجريمة

مثل حيازة سلاح بدون ترخيص ، حيازة المخدرات

3- **الجريمة المتتابعة** : أنه يكون للجاني ثلاثة واحد ولفعل عليه واحد والنشاط الإجرامي واحد

4- **جريمة الاعتداء** : هو قيام المتخلف بفعل إجرامي ^{يقع منه الفعل} ~~مؤثر~~ على الأقل مرتان

انظر ص ٢٣٨ ص ٢٣٩

الشروع في الجريمة

1- **الشروع في الجريمة** : هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة

إذا وقف أو ظلم أثره بسبب لادخل الإرادة الفاعل فيه

2- **مراحل التي تمر بها الجريمة** :

أ- مرحلة التفكير في الجريمة والعزم عليها : هذه المرحلة لا عقاب عليها

ب- مرحلة التحضير للجريمة : الذم على أنه لا عقاب على هذه المرحلة ، ولأنه يوجد أوقات يعاقب القانون على هذه المرحلة :

ج- عند ما يكون التحضير مستقلاً كمثل حمل سلاح الجريمة ويكون بدون ترخيص فيحاقب كجريمة مستقلة

د- العمل التحضيري كوسيلة اشتراك مثل إذا تم حيازة شخص مادة سامة بهدف إعطائها لشخص آخر ليرتكب بها جريمة حتى بالسلم غاية الحائز يجر شريكاً بالمساعدة في ارتكاب الجريمة

هـ- العمل التحضيري كطرف مشدد للعقاب : من يشتري سلاحاً ليرتكب به قتل أو سرقة ولم يقتل ولا كسر سرقة به حمل السلاح أثناء السرقة هذا يسمى طرف مشدد للعقاب

و- العمل التحضيري كموادله في بعض الجرائم : مثل محاولة الإغارة الناع على المجنى عليه أو دخول المنزل المراد سرقة منه هذا عمل تحضيري

ز- مرحلة البدء في تنفيذ الجريمة : هي عملية الشروع في الفعل أو في الجريمة وهو الشروع المعاقب عليه

الضليات : يعاقب على الشروع فيها قولا واحدا
 الفاعل : لا يعاقب على الشروع فيها مطلقا
 الجناح : لا يعاقب الا اذا غلب القانون على الشروع فيها

٤٣ مرحلة ٥ تمام الجريمة : وهذه المرحلة وقوع النتيجة المحظورة قاضيا

معيار البدء في التنفيذ : معيارانه شخصي وموضوعي

للشروع التأقصة : تعني ارتكاب في زمن السلوك بونه استفادة كله

للشروع الثاني : هو ارتكاب قبل منتهى بونه استفادة كله

هو ارتكاب السلوك كله على النحو الموصوف في نص التجريم

٤٤ المعيار الموضوعي : وهو صدور افعال فطرية منه الفاعل

مثل الشروع في جريمة السرقة بالقفز فوق سور المنزل

٤٥ المعيار الشخصي : فلا يعتمد بما ينطوي عليه الفعل ذاته من خطر تدميره للمال أو للأشخاص

انما العلاقة بين الخطورة والجريمة لخاصة الجاني

منهيب القضاء لطصري

في هذه المرحلة أخذة بالمذهب الموضوعي وفي مرة أخذة بالمذهب الشخصي

فلا يشترط أنه يبدأ الفاعل في تنفيذ الأفعال المكونة للركنة المادية للجريمة

بل يكفي لاعتبار أنه شرع أنه يبدأ بتنفيذ فعل سبقه مباشرة على تنفيذ الركنة المادية

ومؤدى إليه حتما

٤٦ الجريمة المخوفة : أنه يعوب للجاني سلاحة الناري على المعنى عليه غير أنه يعرف

عند إطلاق النار فلا ينفذ على النار ويخضعه سلاحه

٤٧ الجريمة الخائبة : أنه يعوب للجاني سلاحة الناري على المعنى عليه ويخضعه على النار

ولا كنه لقلته دقته في التصويب لاتنصبه العيار الناري

٤٨ الجريمة المستعجلة : ومنح يدي الفاعل في حين شخصه لسرقة وهو ليس معه ماله

- استحاله مظلة : هو من شخصه لسرقة خزنة يعلم أنه بها مال ولا يرجع بها مال

- استحاله نسيبة : الذهب لقتل شخصه ويتفاجأ أنه ميت بالفعل

٤٩ العمد الاختياري : هو توقف الجاني عن تمام نتائجه الإجرامية من تلقاء نفسه

٥٠ العمد الإلزامي : هو بذل الجاني الجهد لتمام الجريمة ولكنه لا يستطيع أنه يفعل

٥١ العمد المختلط : تبعد والصعوبة في تحرير ما إذا كانه العمد واجباً إلى إرادة الجاني

أما إلى سبب خارج عنه إرادته

٥٢ العقاب على هذا العمل : رأى قتال ناخذ بأي منه الأموه كانه أقوى نفسه أما إنظر رأى

أنه كانه اختياري أكثر فلا يطبق عليه أنه كانه إنظر رأى أكثر يحاسب عليه

و رأى قال لا يحاسب عليه

موانع المسؤولية الجنائية:

هي أسباب تلحق بمرتكب الجريمة تؤدي إلى امتناع مسؤولية الجنائية وعدم توقيع العقاب عليه

تصنيف موانع المسؤولية:

- ١- مغل السند ، أي فقد الإدراك أو الإرادة
- ٢- جنون أو وعته أو غيبوبة نائمة
- ٣- تناول حبوب مخدرة رغماً عنه أو على غير علم منه
- ٤- البكرام وحالة الضرورة ، أي الجنو زواعة العقل ، أي الغيبوبة الناشئة عن السكر غير الاختياري
- ٥- مغل السند

الإكراه على نوايا مادية ومعنوية

١- **الإكراه المادي:** هي القوة المادية التي تقع على جسم الشخص فتدفعه إرادته وتدفعه إلى ارتكاب جريمة.

٢- الحوادث الفجائية: سبب داخلي كامن في جسم من أتى الفعل الذي يعده القانون جريمة مثله أنه يصاب قائد السيارة بإغواء مفاجئ فيعجز عن السيطرة على قيادة السيارة فيضرب إنساناً فيقتله.

شروط انتفاء المسؤولية المادية في حالة الإكراه المادي:

- ١- أنه لا يكون في وسع المكروه أنه يتوقع حدوث السبب المادي إلى الإكراه.
- ٢- أنه لا يكون في مقدور الشخص تفادي ما وقع

٣- **الإكراه المعنوي:** قوة إنسانية تنبثق من نفس الشخص دون أنه تقبضه على جسمه فتصل هذه النفس كرهاً على إتيانه فعل يعده القانون جريمة.

حالات الضرورة:

- ١- أي يتوكل إنساناً جريمة على شخص بري ليدفع بها ضرراً جسيماً يحد نفسه إنساناً غيره
- ٢- أي يتوكل إنساناً جريمة على شخص بري ليدفع بها ضرراً جسيماً يحد دماً أحد الأشخاص إنساناً غيره

شروط حالات الضرورة:

- ١- أن يكون الخطر حالاً ، أي ألا يكون لإرادة الجاني دخل في طول الخطر
- ٢- أن تكون جريمة الضرورة ارتكبت للموقاية من الخطر
- ٣- ألا يكون في مقدور الجاني دفع الخطر بوسيلة أخرى
- ٤- أن يكون هنالك تناسب بين الجريمة وضرورة الخطر.

١- العقوبة الجنائية: هي جزاء جنائي مصدر يقرره المقتن ينطوي على إيلام مقصود توقعه السلطة القضائية من طريق الدعوى الجنائية على كل من ارتكب فعلاً يعده القانون جريمة.

خصائص العقوبة

٢- مبدأ شرعية العقوبة: ويقصد بها استنادها إلى قانون يقربها أكثر لارتكاب الجريمة ويهين خضوعها لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص "والهدف منها: ضمان حقوق الأفراد من احتمال تعسف القضاء إن لم امر بتعريف العقوبة كخاصية العقوبة، وهي أن لا توقع العقوبة إلا على من ارتكب الجريمة وتثبت مسؤوليته الجنائية عليها سواء باعتباره شخصاً أو فاعلاً. ويترتب عليه: نتيجة هامة هي: "انقضاء العقوبة بوفاء المتهمة".

٣- قضائية العقوبة: اختصاص السلطة القضائية بتوقيع عقوبة على من ارتكب الجريمة وتثبت مسؤوليته الجنائية عليها.

٤- خضوعها لمبدأ المساواة: ويقصد بأن هذه العقوبة يجب أن تطبق على كل من يخالف القانون بما تشبهت مسؤوليته على هذه المخالفة وذلك دون تمييز بين الأفراد كصفة الإلزام: ويقصد بها البتة تعلق أو الحرمان من كل نوع من الحقوق الشخصية المتحديب للجاني وصفة الإلزام تفكك العقوبة من آثارها.

٥- مراعاة العقوبة للكرامة الإنسانية: على الرغم من إجرام الجاني إلا أنه مواظب يتمتع بالحقوق وأنه إنسان لذلك لابد من احترام هاتين الصفتين.

أغراض العقوبة

٦- الوفاء بالمتطلبات الأخلاقية والقدرة عليها نستخلصها الدولة كرفع حال الجريمة

المطالب الزود الوظيف الأخلاقية للعقوبة

٧- التكفير عن الذنب: وهي تتمثل في تكفير الجاني عن ذنبه وإرضاء الشعور بالعدالة

٨- تحقيق العدالة: بمعنى تحقيق الردع العام وإصلاح حال الجاني لإعادة

تكييفه مع المجتمع.

٩- وتقرب على اعتبار العدالة غرضاً للعقوبة: تناسب العقوبة مع مساهمة الجريمة المقترفة وكذلك مع درجة الباطن أو الخسيسة التي توافرة لدى الجاني،

ومروية مراعات القاضي الظروف الشخصية للجاني عند تحصيله لنوع ومقدور

العقوبة في مذهب سلطة التفسيرية.

المطلوب الثاني: الوظيفية النفعية للعقوبة

- ١- تحقيق الردع العام: وتختصر في الوقاية والنجع من ارتكاب جرائم مستقبلية ويتحقق بانزال العقوبة على المُنْزِل من طريق تهديد الآخرين بانزال العقوبة بهم.
- ٢- انتقادات الردع العام: تعرض للعقوبة:
 - أ- أنه هذا الردع لا يقيض له بالنسبة لبعض مؤلفات المجرمين كالشواذ والمصابين بمرض عقلي والمجرم بالعاطفة ما، أنه هذا الخوف يؤدي إلى القسوة في العقاب التي يحدث أثره الفعالي ومن قريوتها إلى عدم عدالة العقوبة وقتاً سبها.
 - ب- إصلاح الجاني في ^{الردع} الإصلاحية: بمعنى إصلاح الجاني وتوحيده وذلك بإزالة الأسباب التي تدفعه إلى الإجرام وظلالته الجاني قد ارتكب الجريمة فقتلت أنه أهل للارتكاب أفعال إجرامية.
- ٣- ففكرة الإصلاح: أنه ليس كل من ارتكب جريمة يحتاج إلى إصلاح وتدريب.
- ٤- أن العقوبة نادية وإصلاح وتجرى يختلف باختلاف الخلف.
- ٥- أنه التاديب لا يقصد منه التأديب ولكن يقصد منه الإصلاح.

الفصل الثالث: أنواع العقوبات

المبحث الأول: العقوبات الانعقابية

المطلوب الأول: عقوبة الإعدام: هي التي تتمثل العقوبة التي تُعطى على الجريمة

ولا يكون الحكم بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى

٢- المطلوب الأول: عقوبة الإعدام: هي إزهاق روح المأخوذ عليه شقاً وهي عقوبة استنفال

الضمانات الإجرائية المتعلقة بالحكم بعقوبة الإعدام:

- ١- اجتماع آراء أعضاء هيئة محكمة الجنايات للعقوبة الإعدام.
- ٢- منح على المحكمة قبل إصدار الحكم بالإعدام أنه تأخذ رأي المفتي الجمهوري.
- ٣- إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام:
 - أ- مقادير الحكم بالإعدام نهائياً وصاروخ أو راق.
 - ب- الدعوة إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم إذا صدر عفواً أو رد في غضون ١٥ يوم.
 - ج- يومع المحكوم عليه في السجن إلى أن ينفذ فيه الحكم.
 - د- يتم تنفيذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في أي مكان كان مستور.
 - هـ- يجب تنفيذ العقوبة الإعدام بحذر أصح وكل التدابير ومأمور السجن وطبيب السجن وطبيب آخر تختاره النيابة العامة.

٥- لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أي الأعيان الرسمية أو الأعيان الخاصة جدياً المحكوم عليه.

٦- لا قارب المحكوم عليه أنه سيقابل يوم في يوم تنفيذ الحكم ويجب أن يكون بعيداً عن محل التنفيذ.

٧- يجب تنفيذ عقوبة الإعدام على الجاني إلا ما بعد شهرين من وفدها.

٨- يتم تنفيذ العقوبة بالوسيلة المأخوذة من الدولة في يوم تنفيذ الحكم ويجب أن يكون بعيداً عن محل التنفيذ.

٩- لم يكن له أقارب يطلبون القيام به إلا

2. المطلب الثاني: العقوبات السالبة للحرية: حرمانه المحكوم عليه من حريته في التنقل

وذلك بإياديه إحدى المؤسسات العقابية المدة التي يجرها الحكم الصادر بإيدائه

أنواعها:

1. السجن المؤبد والسجن المشدد: هما عقوبتان مقررتان للعنایات تأتي بعقوبة الإعدام المأولة بمضي في السجن مخرباً سنة على الأقل وتوافرة فيه شروط معينة
فمن يكون من الجور والملاط وأن لا يكون في الإخراج منه إلزاماً بعد الأمان العام
الناشئة: وهما أن لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عنه 5 سنة

2. السجن: وضع المحكوم عليه في إحدى السجون العمومية وتخليه داخل السجن أو خارج
و لا يجوز أنه تنقص مدة سجنه عن 3 سنوات ولا تزيد عنه 5 سنوات إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها القانون
في الحبس: العقوبة السالبة الحرية الوصية المقررة لطائفة الجنح

ولا تقل عن 3 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً
أنواعه: 1. الحبس البسيط: وهو الذي يقف عنده مجرم سلب الحرية دون تكليف
المحكوم عليه بأي عمل داخل السجن أو خارجه

2. الحبس الشغل: لا يكلف بالعمل إلا إذا أتى به رغبة في العمل
3. الحبس الشغل: وهو شغل المحكوم عليه داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة
ويكون على حالتين: 1. إذا كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر

2. إذا زلت القانون على أنه يكون الحبس مع الشغل حتى ولو لم تكن المرة الأولى أو أقل من سنة

توقيت تنفيذ العقوبات السالبة للحرية:

1. الحسب مدة العقوبة: وتبدأ مدة العقوبة من يوم القبض على المحكوم عليه
2. كوقف تنفيذ العقوبة: الوقت الذي يصبح فيه الحكم القاضى بالعقوبة نهائياً
والإمكان الطعن فيه بطريقة المعارضة والاستئناف

حالات يؤجل فيها التنفيذ: 1. الطامل في الشهر السادس حتى ترفع حيلها

2. إذا كانت العقوبة عليه بعقوبة سالبة للحرية مثلاً بمرضيه بدنية أو بغيره التفتت عليه لظفر

3. إذا حكم على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ولو عن طريقه فخلقه

ولم يكن مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما وإذا كانا يكفلان

طفلاً صغيراً يتجاوز عامه

١- فعمدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها.

ولاكن اذا كانت اذ كانت العقوبة هي مراقبة البوليس.

مدة القبض والحبس الاحتياطي تختم منها.

٢- اذا كانت العقوبة هي الغرامة. يختم من كل يوم قضاء المتهم في الحبس الاحتياطي او القبضه ضمه

٣- اذا حكم عليه بالسجن والغرامة معاً. وكانت المرة التي قضاها في الحبس تترصد مدة

العقوبة فيتم خصمها من القبض الغرامة عند كل يومه فيها.

٤- الإفراج الشرطي.

إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحريه قبل انقضاء كل مدة عقوبته اطلاقاً مقيد

بحرور من التزامات تفرضها عليه وثقي حركته.

اهميه: ١- حبس المحكوم عليه انه يحسن سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة

٢- تحقيق التدرج في المعاملات ويوجه افعاله ايجابياً لصيانة الحرية الكاملة

٣- يخفف أعباء المسؤولية العقابية ويحقق العائيه من العقاب وهو الاصلاح

٥- شروط الإفراج الشرطي:

١- ان تكون المتعلقة بالمحكوم عليه. ٢- ان يكون صلا السير والسلوك داخل السجن

٣- ان يكون الإفراج عنه بعد انقضاء نصف العا. ٤- ان يكون أوفياً بكل التزاماته المدنية سواء الدوا. ٥- ان يكون قادراً

على الشروط المتعلقة بالمدة. ٦- صدر عن الشرح المصري ان لا تقل المدة عند ثلاث اربع مدة العقوبة

والاكتسب شرط ١- ان لا تقل المدة في السجن عن ٩ اشهر. ٢- اذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد

فل يفر عنه الا بعد عشرين عاماً على الزقل.

٦- الآثار المترتبة على الإفراج الشرطي:

١- ان تقوى الاجتهاد المختص بمساعدة للمفوض في ايجار موارد ورفق ٢٤. الزام المفوض عنه

بحسن السير والسلوك وعدم مخالطة زى السمعة السيئه

٧- انتهاء الإفراج الشرطي:

١- بمعنى مدة الإفراج دون اطلاق بونه بالالتزامات ويترتب عليه أمران

٢- ان الإفراج لا يجوز الغائه. ٣- انقضاء الالتزامات المفروضه على المفوض عنه

٤- اطلاق المفوض منه بالتزاماته. ٥- يلغى الإفراج الشرطي ويحول لبقية مدة حبسه

٨- تقرير الإفراج الشرطي

5

SUBJECT: _____

DATE: / /

المطلب الثالث: العقوبات المالية (عقوبة الغرامة)

الغرامة: الزاؤ المفروض على منتهك في الجزية الحكومية المبلغ المقر في الحكم.

تكون الغرامة عقوبة تكميلية، وتكون ذات طابع مزدوج.

تتميز الغرامة بالماضي من التعويض المدني.

الغرامة بالمرم عقاباً معزلاً ينزل بالحكم عليه لثا جريمة.

التعويض: جبر الضرر الشخصي الذي حاق بالضرر وهو جزء مالي غير معزول.

القيمة العتائية للغرامة

مراياها: ١- كالتعويض الشخصي في جميعه لا تقاقيده على مرتبة الجزية.

٢- أقصى عقوبة تواجه مرتبة التي توفى إليها الطمخ والجشع، يمكن الرجوع فيها بمرله.

بذلك يبين في صوت قطا في توقيعها.

عيوبها: ١- الحكم بها (أقل) لا يبرأ شخصه العقوبة.

٢- وقبل بأن الغرامة تفا في مبدأ المساواة أمام الجزاء الجنائي.

تجريد الغرامة

نوع الغرامة: هي الغرامة البسيطة: هي الغرامة التي يحدها المقتن مقدارها سلفاً.

في النص القانوني وذلك بوصفها بينا حديثاً بين وأقصى.

هي الغرامة النسبية: وهي تحدد بطريقة تتناسب مع مقدار الجرم الذي ارتكبه الجاني تحقيقه.

أو حقيقة وفلا من الجريمة أو مع مقدار الضرر الناتج عنه.

قوام تنفيذ الغرامة

١- به الحكم الجنودي بالغرامة واجب التنفيذ بمجرد النطق به، يكون تنفيذ عقوبة الغرامة.

بطلب من النيابة العامة، تيسر الوفاء بالغرامة، تنفيذ الغرامة في مواجهة.

الحكم عليه بهما دون غيره.

معي جواز الاموال البكرام الجنائي لتجديد الغرامة

في الطريقة السنية: وهي الجبر الجنائي على صمكات المحكوم عليه.

في الطريقة الجانبية (البكرام الجنائي): عن طريق العبد يوم واحد لكل مجنمين فأكثر.

محرر
بدر
٢٠٢٠
٢٠٢٠